

Stadt Hafenburg - Amt für Digitalisierung

Übertragene Betriebsmittel und Vertragspflichten für die Fortführung der Fachverfahren

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Übertragene Betriebsmittel und Vertragspflichten für die Fortführung der Fachverfahren

Bezug

Die NordSys Betriebserwerber GmbH hat mit Vertrag vom 31.10.2026 aus der Insolvenzmasse der NordSys Services GmbH den Betriebsteil „Kommunale Fachverfahren Nord“ erworben. Dieses Verzeichnis konkretisiert die für den Auftrag HB-IT-SERVICE-2026 übertragenen Ressourcen. Der Eintritt in den öffentlichen Auftrag steht unter der Zustimmung der Stadt Hafenburg und ersetzt deren vergaberechtliche Prüfung nicht.

Betriebsmittel und Rechte

Position	Übertragener Gegenstand	Übergangsstichtag	Zuordnung zum Auftrag	Beleg
1	Monitoring-Plattform einschließlich Mandantenkonfiguration	01.11.2026	Betriebsüberwachung und Alarmierung	Kaufvertrag Anlage 2.1
2	Service-Desk-System samt Ticket-Historie	nach Datenschutzfreigabe	Störungs- und Change-Prozess	Anlage 2.3 und Migrationsprotokoll
3	Hardwarebestand im Betriebsraum Hafenburg	01.11.2026	Ersatzteil- und Notfallbestand	Inventarliste 31.10.2026
4	Nutzungsrechte an Betriebssystemen	01.11.2026	automatisierte Wartung	Rechtekette Anlage 4
5	Zertifikate und Schlüsselmaterial	nur nach kontrollierter Neuausstellung	Systemzugang	Schlüsselübergabeprotokoll
6	Wartungsvereinbarungen mit Herstellern	nach jeweiliger Zustimmung	Second-Level-Support	Zustimmungsliste Anlage 6

Personal und Organisation

Funktion	bisherige Besetzung	Übergang	neue Zuordnung	offene Voraussetzung
Service Manager	1 Vollzeitkraft	Betriebsübergang bestätigt	unverändert	Zustimmung zur Sicherheitsüberprüfung
Systemadministration	6 Vollzeitkräfte	5 bestätigt, 1 ausgeschieden	5 plus benannte Reservekraft	Qualifikationsnachweis Reserve
Datenbankbetrieb	2 Vollzeitkräfte	beide bestätigt	unverändert	keine
Informationssicherheit	externer Beauftragter	Vertrag noch nicht übertragen	neue Rahmenvereinbarung	Bestellung und Nachweis bis 08.11.2026
24/7-Rufbereitschaft	Acht-Personen-Pool	sieben Übergänge bestätigt	sieben plus Geschäftsführerin als Reserve	belastbarer Dienstplan

Übernommene Vertragspflichten

Die Erwerberin bietet an, alle Haupt- und Nebenpflichten des ursprünglichen Vertrags unverändert zu übernehmen. Insbesondere bleiben Leistungsumfang, Service Levels, Vertragsstrafen, Preise, Preisgleitklausel, Laufzeit, Kündigungsrechte, Datenschutzpflichten und Haftungsgrenzen unverändert. Forderungen aus der Zeit vor dem Übergang werden insolvenzrechtlich gesondert behandelt; daraus folgt keine Erweiterung der Vergütungspflicht der Stadt.

Bedingungen vor Betriebsfreigabe

1. schriftliche Zustimmung der Stadt zum Auftragnehmerwechsel;
2. wirksame Datenschutz- und Geheimschutzfreigaben;
3. Nachweis sämtlicher ursprünglicher Eignungsanforderungen durch die Erwerberin;
4. dokumentierte Neuausstellung privilegierter Zugänge;
5. unterzeichneter Eintritts- und Fortführungsvertrag ohne Änderung des wirtschaftlichen Gleichgewichts.

Für die NordSys Betriebserwerber GmbH

Mira Feld, Geschäftsführerin